COMARCA DE CABO FRIO
1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0814815-91.2024.8.19.0011

AUTOR: CARLOS ALBERTO DE LIMA JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE

RÉU: MUNICIPIO DE CABO FRIO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SENTENÇA

CARLOS ALBERTO DE LIMA JUNIOR propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do MUNICÍPIO DE CABO FRIO e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através da qual pleiteia a condenação dos réus à obrigação de fornecer o medicamento “OZEMPIC 1mg”. Informa que padece de obesidade refratária (CID 10: E66) e necessita fazer uso contínuo do referido medicamento, mas não possui condições econômicas para arcar com os custos para a sua aquisição.

Petição inicial acompanhada dos documentos de id. 152122412/152122425.

Decisão no id. 152233996, concedendo a tutela antecipada de urgência, bem como a gratuidade de justiça.

Contestação do Município no id. 152809602. Preliminarmente, o 1º réu sustenta sua ilegitimidade passiva *ad causam*, a ausência de interesse de agir, a existência de litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de responsabilidade da União, além de impugnar o valor atribuído à causa. No mérito, ressalta a obrigatoriedade de esgotamento das opções padronizadas no SUS, bem como a necessidade de observância do princípio da "reserva do possível". Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Contestação do Estado do Rio de Janeiro no id. 159415676, sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação do Estado ao fornecimento de fármacos não registrados na ANVISA para o tratamento da doença do autor. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica no id. 177639856.

A parte autora informou não ter mais provas a produzir no id. 179281403.

É o relatório. Decido.

DAS PRELIMINARES

Em relação à alegada incorreção do valor atribuído à causa, entendo que a mesma não merece acolhida, posto que o referido montante guarda relação com a pretensão jurídica deduzida em juízo, no caso, o valor estimado da medicação pretendida.

Não merecem prosperar a alegações formuladas no sentido da existência de ilegitimidade passiva *ad causam* do Município e de litisconsórcio passivo necessário com a União, tendo em vista a solidariedade entre os entes federativos estabelecida pela CRFB em matéria de saúde.

Da mesma forma, não deve prosperar a alegada ausência de interesse processual, diante da evidenciada necessidade do referido tratamento por parte do autor, como demonstrado através dos documentos médicos acostados juntamente com a inicial.

Por tudo posto, rejeito as preliminares.

Considerando que não há qualquer outra questão processual pendente, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

A questão de mérito é de direito e de fato, este demonstrado pela documentação constante dos autos. Impõe-se o julgamento antecipado, na forma do artigo 355, I do CPC. Desnecessária a produção de outras provas.

Os documentos acostados aos autos descrevem que o autor é portador de obesidade refratária (CID 10: E66) e que necessita do medicamento denominado “OZEMPIC”, conforme prescrito pelo médico que o assiste nos documentos de id. 152122419, 152122420, 152122421, 152122423 e 152122424.

O direito à saúde é garantido a todos e incumbe aos entes federativos o dever de prestá-lo, sendo certo que os artigos 6º, 23, II e 196 da Constituição Federal não possuem caráter meramente programático.

Neste sentido, a Súmula 65 do TJRJ: *"Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela".*

A solidariedade entre os entes estatais é mecanismo que possibilita ao cidadão melhores de condições de acesso ao bem jurídico pretendido, haja vista que permite que se exija, de forma conjunta ou separadamente, o cumprimento da norma constitucional garantidora do Direito Fundamental à Saúde.

No que se refere às atribuições internas no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos e serviços de saúde, mormente estabelecidas por leis ordinárias e portarias administrativas, têm efeito apenas entre os entes federativos estatais e não podem ser alegadas como forma de afastar do cidadão a garantia constitucional do Direito Fundamental à Saúde.

Quanto à reserva do possível ou questões orçamentárias alegadas pelos entes públicos, é preciso ressaltar que a saúde é prioridade ante tais temas, não pode a eles estar subordinada. Neste sentido, a Súmula nº 180 deste TJRJ*: "A obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos não padronizados, desde que reconhecidos pela ANVISA e por recomendação médica, compreende-se no dever de prestação unificada de saúde e não afronta o princípio da reserva do possível."*

Deste modo, deve ser julgado procedente o pedido quando à obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento necessitado pelo autor.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC, para tornar definitiva a tutela antecipada deferida no id. 152233996, e condenar os réus ao fornecimento do medicamento requerido na inicial.

Condeno o 1º réu (Município de Cabo Frio) ao pagamento de taxa judiciária e honorários de advogado, que ora fixo à razão de 05% (cinco por cento) do valor da causa, devendo ser revertidos ao CEJUR/ DPGE.

Condeno o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor do CEJUR/DPGE, no percentual de 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar os réus ao pagamento de custas processuais, tendo em vista a isenção prevista no artigo 17, inciso IX, da Lei n° 3.350, de 1999.

Sem reexame necessário diante do que dispõe o artigo 496, §§3º e 4º do CPC.

Intimem-se.

Cabo Frio, 27 de agosto de 2025

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIANA GONCALVES FIGUEIRA
28/08/2025 17:42:02
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25082817420217100000209846869

IMPRIMIR GERAR PDF